

Aos vinte dias do mês de junho de dois mil e vinte e três, em primeira chamada às quatorze horas e dezesseis minutos, iniciou-se a segunda reunião extraordinária de forma online do Conselho Municipal de Meio Ambiente- CMAM, Presentes: o Presidente Bruno de Souza Lougon, os Conselheiros Titulares: Guilherme Di Cesar da Mota e Silva – Secretária da Cidade Sustentável, Felipe Queiroz, do Instituto Floresta Darcy Ribeiro-Ama Darcy, Anna Maria de Carvalho Quintanilha AMASP- Ass. De Moradores e Amigos Sítio Santa Paula, Jaildo de Souza Santos - Federação das Associações de Moradores de Maricá, Marcus Antônio Lacerda – Secretária de Educação. Suplentes: Bruno da Costa Martins – Secretária de Urbanismo, Jorge Rodrigues Andrade – SOMAR. O Presidente abre a reunião justificando a ausência dos Conselheiros: Ronald Manoel Ribeiro Marques da Silva e Simone A. Duarte, verifica o quórum necessário para a realização da reunião com pauta única: Apreciação e votação da alteração da Lei complementar de criação do CMAM. O Presidente Bruno diz que a última Lei Complementar que está em vigor é a Lei n 243 de 10 de junho de 2014, na qual fez algumas alterações bem razoáveis com a relação gramatical, a única coisa que sugerem foi que colocou no grupo do Conselho, com o relação ao artigo 2º do inciso 10, que ao seu ver não é competência do Conselho de Meio Ambiente e de nenhum outro Conselho realizar cadastro de entidade de sociedade civil; é a sua visão e longe dele a pretensão de querer vincular a ideia da questão da alteração da lei, em forma unilateral, isso aqui é um colegiado desta forma estávamos colocando no grupo do Conselho o debate. Ele tem que estar aberto a todos. Então, o primeiro ponto de debate que poderíamos abrir seria esse com relação ao inciso 10, porque aqui o primeiro ponto a ser discutido na lei é justamente esse inciso 10 do artigo 2º. A seu ver não é competência de o Conselho estar nisso aqui ou não estar para mim vai dar no mesmo porque no final das contas o Conselho não vai realizar cadastro de sociedade nenhuma. Então já que é uma coisa que não vai surtir efeito legal porque fere a questão de competência do Conselho, o objetivo de criação do Conselho não é esse, é muito mais além do que isso. Logicamente o Conselho pode recepcionar ideias, indicar entidades para o poder público e entidades que possam trazer o fomento para as questões ambientais e afim, mas não é aptidão do Conselho fazer aferição de entidades fazer cadastro. Deixa em aberto para o Conselheiro Felipe defender o seu ponto de vista. Quero deixar isso de uma forma bem clara, que é o meu ponto de vista e isso não vai interferir em nada se assim o Conselho entender que deve permanecer esse inciso. Ele também acha irrelevante porque vai ser um inciso a mais na lei que não vai ter funcionalidade nenhuma, mas vai colocar em votação. O Conselheiro Jorge diz que vota favorável a alteração, porque o Conselho não conta com um suporte administrativo para fazer os cadastros, desse jeito e de projetos de grandes portes, não sabe se o Fundo de Meio Ambiente teria como gerir esse tipo de cadastro e o Conselho com sua estrutura atual não teria condições. O Conselheiro Felipe diz que a questão de cadastrar não compete ao Conselho cadastrar, mas acha interessante em manter essa questão dos projetos da sociedade civil o que poderia fazer é o que tem no documento da UFF que é inovador no seu item 8, que diz: propor ou contrapor celebração de convênios, contratos e acordos com entidades públicas ou privadas de pesquisas de atividades ligadas ao desenvolvimento ambiental, dessa forma não deixamos de ter a possibilidade de oportunidade e de equidade. O Presidente diz que podemos alterar ao invés de suprimir o inciso 10 poderia alterar dando essa nova redação, porque de fato na letra fria da lei que se apresenta aqui não bate com as questões de competência do Conselho, vai ser completamente irrelevante. Diz que da forma que o Conselheiro Felipe colocou realmente já compatibiliza muito mais. O Conselheiro Jorge chama a atenção para o inciso em discussão. O Presidente diz que o artigo primeiro do inciso segundo, está muito genérico e abrangente nas questões das proposições de celebração. O que o Conselheiro Felipe está colocando seria uma coisa mais inclinada aos projetos ambientais, o inciso estaria tratando uma coisa mais específica. O Conselheiro Jaildo diz que o que o Conselheiro Felipe está falando em celebração de convênio, contratos e acordos com entidades públicas ou privadas e que pode acontecer é que caberia acrescentar um poder ao Conselho, porque muitas entidades vão querer propor convênios com a Prefeitura e não terem o objeto de ligação com o meio ambiente. Então deveria constar no inciso segundo dar poder ao Conselho para propor qualquer situação de fiscalização, questionar e contrapor essas entidades. O Conselheiro Jaildo fala do inciso 4, sobre os procedimentos “Entende-se por caráter fiscalizador aquele exercido pelo CMAM quando imbuído de verificar a eficiência, eficácia e cumprimento de suas deliberações, na forma do regulamento” se é só para os órgãos competentes. O Conselheiro Felipe diz que licenciamento ambiental compete a própria Secretária da Cidade Sustentável. O Conselheiro Jaildo diz que como estamos alterando a Lei tudo relacionado a deliberação, da forma da fiscalização tem que estar bem descrito. O Presidente responde que a forma, como vai se dar essa fiscalização é com a criação das comissões. Tudo isso vai ser parte integrante do nosso regimento interno que, num segundo momento vamos elaborá-lo. O Conselheiro Jaildo diz que se não tiver nada que determine vai ficar muito vago. O Presidente diz que isso vai ser um outro trabalho para o Regimento Interno. Passa para o artigo 3º inciso primeiro. O que fez foi riscar onde estava escrito da forma do regulamento e colocar da forma do Regimento Interno e o inciso segundo da mesma forma. Artigo quinto cada membro titular terá um suplente e acabar com esse negócio de primeira suplência e segundo suplência. Parágrafo primeiro e parágrafo segundo também suprimem na questão do primeiro só tratando da suplência tanto para a sociedade civil quanto do poder público, continua lendo a minuta da lei dizendo que onde está escrito regulamento será substituído por Regimento Interno. Com relação ao parágrafo terceiro a proposta que foi de total expressão por conta de tratados segundo suplente. No artigo sexto, também trata da segunda suplência então aqui a hora de procedência, outra coisa que excluiu aqui foi a proposta de dar voz e voto tanto para suplente como para o titular até para que saibam da dificuldade que temos no nosso Conselho. O objetivo de angariar maior participação da sociedade, principalmente, e a possibilidade de ampliação não só não só da voz e voto tanto para titular quanto para suplência. O Conselheiro Felipe pergunta se juridicamente isso é possível, porque uma instituição não poderia ter dois votos, cita exemplo da sua entidade que tem um titular e um suplente que são da mesma entidade, diz que a não ser que coloque no Regimento Interno que a suplência deverá ser de outra entidade. O Presidente diz que irá colocar aqui na forma do Regimento Interno, de toda forma precisa ser amarra para que possamos ter o objetivo de buscar maior participação, não adianta termos a mesma instituição com mais vozes do que a participação em si. Então parágrafo único o Regimento Interno do CMAM disporá sobre os mecanismos de participação o da suplência cidadã, também foi suprimido, porque já existe de toda forma, a sociedade com direito a voz e não tem necessidade dessa previsão aqui. O Conselheiro Felipe retorna ao assunto do titular e suplente ter o mesmo direito de voz e voto, justifica a equidade entre a sociedade civil e as instituições públicas. O Presidente sugere o seguinte trabalharmos esse artigo sexto falando da procedência titular e suplente e a composição dos membros participantes da reunião com direito a voz ficará a restrito aos membros titulares e suplentes, bem como aqueles que terão direito somente a voto ficará restrito aos membros titulares e permaneceremos da forma que está para não abrimos de repente um problema maior. O Conselheiro Jorge diz que na verdade não podemos determinar se o voto é só do titular tem direito a voz e voto, mesmo porque todos tem direito a voz e o suplente terá direito a voto se o titular não estiver presente. O Presidente diz que logicamente o suplente vai suprir o direito a voto uma vez que o titular não esteja presente, o suplente quando ele está presente na ausência do titular ele assume a titularidade. O Conselheiro Jorge diz que concorda com o Conselheiro Felipe quando ele diz que a metade dos Conselheiros do CMAM é do governo. O Presidente diz que então permanece da forma como segue só trazendo uma organização desse texto. Então a forma como colocou o Artigo sexto dos membros titulares e suplentes terão direito a voz estando reservado o direito a voto somente aos membros titulares ou seus suplentes em substituição na ausência do titular. Diz que acha que assim fica bem claro, direto e sucinto para que qualquer um do Povo possa entender de uma forma bem precisa. Pergunta se alguém gostaria de fazer

algum comentário ou sugestão? Segue com o artigo sétimo que fala que o exercício do cargo de Conselheiro do CMAM é voluntário e constitui-se como um ato relevante de interesse público. O artigo oitavo fala dos membros indicados na forma da lei complementar que tem direito ao Jeton como forma de gratificação em atividades especiais incluindo na lei complementar N. 1 de 09 de maio de 1990, pela lei complementar N. 123 de 09 de junho de 2005 em normas correlatas e conforme dispuser o Regimento Interno. Parágrafo primeiro fala que os suplentes indicados no parágrafo 2º do artigo quinto somente perceberam o jeton em caso de efetiva participação em reuniões do CMAM inicialmente previsto em substituição a seus titulares como foi pensada a possibilidade de tanto os titulares quanto os suplentes terem direito a voz e voto então isso daqui poderia ser suprimido, mas como a gente vai manter a questão de voz e voto para titular e somente voz ao suplente a não ser em caso de substituição, então retomamos isso daqui. Parágrafo 1º do artigo 8º Secretaria Municipal responsável pela gestão do ambiente designará a um ou uma secretário-executivo entre os agentes públicos, diz que antigamente a secretaria podia indicar uma pessoa do seu quadro, mas hoje temos a questão da Laudeci que é do quadro efetivo da Saúde. Então vemos que existe a possibilidade de que um secretário executivo, possa vir fazer parte do Conselho que não seja da Secretaria da Cidade Sustentável podendo ser de qualquer outra área da administração pública Municipal, diz que deixa a sua sugestão para que passamos fazer essa alteração. O resto permanece da forma como está, diz que não teve mais nenhuma colocação por parte de nenhum outro Conselheiro. Deixa franqueada a palavra para os comentários, pergunta se tem alguém que queira falar mais alguma coisa. O Conselheiro Felipe faz uma sugestão de alteração na parte da competência. O Presidente pergunta que seria para inclusão o artigo das competências e se entraria como o item 11 se já tem até o inciso 10. O Presidente pede desculpe, interrompe a conversa, diz que entendeu o Conselheiro Jorge e que entendeu a colocação do Felipe quando ele fala na questão do subsídio, todo e qualquer Conselho ele é o órgão de fiscalização e órgão de Controle social, e da mesma forma o Ministério Público é um órgão de fiscalização é um órgão de Controle social também que o interesse dele é defender o interesse da sociedade, só que por outro lado também tem essa previsão na competência do Conselho. O Conselho está sendo criado, para subsidiar o Ministério Público Independente de ter essa previsão aqui ou não o Conselho tem todo o direito e dever de municiar não só o Ministério Público, mas todo e qualquer órgão de controle interno ou externo de forma a auxiliar esse controle na proteção ao meio ambiente. Então seria uma redundância colocar que é competência do Conselho de Meio Ambiente ajudar os outros órgãos de fiscalização na proteção do meio ambiente, diz que acha que teria que concordar com o Conselheiro Jorge que estaríamos colocando algo na lei que já é competência, direito e dever do Conselho fazer esse tipo de subsídio. Independente de estar previsto na lei ou não. O Presidente diz que já é de competência do Conselho está previsto pela própria constituição essas prerrogativas do Conselho fiscalizar, atuar fazer conexão com os órgãos de controle de interno e externo, com a Municipalidade, com Conselhos Estadual e Nacional de Meio Ambiente isso já é da natureza da própria criação do Conselho na Constituição. Pergunta se há mais alguma colocação? Diz que suprimiu no início da minuta a questão da lei complementar de 96, explica que a nova lei não revoga a lei de 96 que ela já está revogada pela lei de 2014. Pergunta se todos os pontos foram conclusos e se pode colocar em votação. Coloca em votação de forma nominal começando pelo Conselheiro Felipe, Ana Quintanilha, Jaildo, Guilherme, Bruno Marins, Jorge e Bruno Lougon, foi aprovado por unanimidade. Diz que precisamos montar o nosso grupo de trabalho para que possamos reformular o nosso Regimento Interno, agora vamos dar prosseguimento a essa minuta encaminhar para o gabinete do prefeito, para a comissão Legislativa poder dar as devidas considerações e o que tiver de sugestão alteração daquela comissão, volta para o nosso Conselho e apresentamos novamente a versão final antes de ser metida o legislativo. Agradece a presença de todos, não havendo mais nada a tratar, o Presidente Bruno agradece a todos pela presença, encerrou a reunião às 15:03(quinze horas e três minutos), eu Laudeci Costa, Secretária Executiva, lavrei a presente ata, que foi revisada pela Conselheira Anna Maria de Carvalho Quintanilha, por expressar a verdade, dato e assinado juntamente aos Conselheiros presentes, Maricá, 20 de junho de 2023. XXX

Bruno de Souza Lougon
Gestor - Sec. da Cidade Sustentável
Presidente

Jorge Rodrigues Andrade
SOMAR

Anna Maria de Carvalho Quintanilha
AMASP- Ass. De Moradores e Amigos Sítio Santa Paula

Ronald Manoel Ribeiro Marques da Silva
Secretaria de Saúde

Laudeci Costa
Secretária Executiva

Felipe Queiroz
Instituto Floresta Darcy Ribeiro-AmaDarcy

Ana Maria Rodrigues Cajueiro
AMASP- Ass. De Moradores e Amigos Sítio Santa Paula

Jaildo de Souza Santos
Federação das Associações de Moradores de Maricá

Bruno da Costa Marins
Secretaria de Urbanismo